

वश्विवदियालय_अनुदान_आयोग_ऐन_२०५०

English title: University Grants Commission Act, 1994

वश्विवदियालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० । लालमोहर र प्रकाशन मति। २०५० । ०८ । ०७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । २. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५० सालको ऐन नं. २५ । वश्विवदियालय अनुदान आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा वश्विवदियालयहरूको सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम समुचित तवरले वितरण गर्न तथा वश्विवदियालयको शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने सम्बन्धी काम गर्न वश्विवदियालय अनुदान आयोगको स्थापना र व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौ वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "वश्विवदियालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आयोग" भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको वश्विवदियालय अनुदान आयोग समझनु पर्छ । (ख) "वश्विवदियालय" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि स्थापना भएका वा हुने वश्विवदियालय समझनु पर्छ । (ग) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "सचिव" भन्नाले आयोगको सचिव समझनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । ३. आयोगको स्थापना: (१) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा वश्विवदियालयको सञ्चालन तथा विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदान रकमको समुचित तवरले वितरण गर्न तथा वश्विवदियालयमा शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न समेतको लागि एक वश्विवदियालय अनुदान आयोगको स्थापना हुनेछ । (२) आयोगलाई अंग्रेजी भाषामा "युनिभर्सिटी ग्राण्ट्स कमिशन" भनिनेछ । (३) आयोगको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । ४. आयोग स्वाशासति संस्था हुने: (१) आयोग अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वाशासति र संगठित संस्था हुनेछ । (२) आयोगको सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) आयोगले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) आयोगले व्यक्तिसिरह नालसि उजुर गर्न र आयोग उपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. आयोगको गठन: (१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजमि स्थापना भएको आयोगको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्हरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ती - अध्यक्ष । (ख) वश्विवदियालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत दुई जना उपकुलपति - सदस्य । (ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) - सदस्य ।

(घ) सचिव, शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधित । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (च) उच्च शिक्षामा विशेष योगदान पुर्याउने विद्वान तथा वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना व्यक्ती - सदस्य । (छ) उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना व्यक्ती - सदस्य । (ज) सचिव - सदस्य-सचिव । (२) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधिसमाप्त भएपछि निजिहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (३) नेपाल सरकारले आयोगको कारण सहितको सफारसिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोगका सदस्यहरू हेरफेर गर्न सक्नेछ । ६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वश्विवदियालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने । (ख) विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त अनुदानको रकम वश्विवदियालयहरूलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने । (ग) वश्विवदियालयहरूलाई अनुदान दिने तथा थप अनुदान माग गर्ने वश्विवदियालयहरूका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा सफारसि गर्ने । (घ) वश्विवदियालयहरूमा सञ्चालन गरिने शैक्षिक कार्यक्रम स्तरयुक्त बनाउन वश्विवदियालयहरू बीच समन्वय कायम गराउने । (ङ) शैक्षिक स्तर वृद्धिका लागि उपयुक्त कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने । (च) वश्विवदियालयहरूमा उपयुक्त शैक्षिक स्तर निर्धारण गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (छ) नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भित्र तथा बाहिरका वश्विवदियालय वा शैक्षिक संस्थाहरू बीच छात्रवृत्ति, विद्वत्वृत्ति आदि आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (३)(छ१) वश्विवदियालयबीच क्रेडिट ट्रान्सफरको सम्बन्धमा नर्देशिका बनाई आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (३)(छ२) वश्विवदियालयको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्ने । (३)(छ३) विदेशी वश्विवदियालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान हुने शैक्षिक उपाधिको समकक्षता निर्धारण गर्ने । (ज) वश्विवदियालयहरू बीच समन्वय कायम गर्ने । (झ) आयोगको

काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने । (ज) आयोगको उद्देश्य पूर्तताका लागि तोकिए बमोजमिका अन्य कामहरू गर्ने । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (१क) उपदफा (१) को खण्ड (छ३) को व्यवस्था संवत् २०८३ साल श्रावण १ गते देखि लागू हुनेछ र सो अवधिअघि कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहका शैक्षिक संस्थाले प्रदान गरेको कुनै शैक्षिक उपाधिको प्रचलित कानून बमोजमि समकक्षता निर्धारण भएकोमा त्यस्तो विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको त्यस्तो शैक्षिक उपाधिको हकमा पुनः समकक्षता निर्धारण गर्नु पर्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप ।

(१ख) उपदफा (१क) बमोजमि समकक्षता निर्धारण गरेको शैक्षिक उपाधि र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण सहितको अभिलेख त्यसरी समकक्षता निर्धारण गर्ने विश्वविद्यालयले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (१ग) यस ऐन बमोजमि आयोगबाट एक पटक समकक्षता निर्धारण गरिसकेको कुनै विदेशी विश्वविद्यालय वा सो सरहको शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई आयोगबाट पुनः समकक्षता निर्धारण गराई रहनु पर्ने छैन । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (१घ) उपदफा (१क) तथा (१ग) बमोजमि समकक्षता निर्धारण भएको शैक्षिक उपाधि र विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको विवरण आयोगले प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधि गरी आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशिष्टज्ञ वा सल्लाहकारसँग परामर्श लिन सक्नेछ । ७. विवरण माग गर्न सक्ने: (१) दफा ६ मा उल्लेख भए बमोजमिका काम, कर्तव्यको सलिसलामा आयोगले कुनै विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाको आर्थिक कारोबार, मौजुदा कोष, शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम वा अन्य क्रियाकलाप सम्बन्धमा आवश्यक विवरण माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको विवरणका सम्बन्धमा कुनै विश्वविद्यालय वा सो अन्तर्गत सञ्चालन भएका शैक्षिक संस्थाको नरीक्षण गर्नु परेमा आवश्यकता अनुसार आयोगले नरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ र त्यस्तो नरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ८. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले तोकिएको सदस्यले आयोगको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (३) आयोगको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ । (५) आयोगको बैठकको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (६) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ९. समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने समिति वा उपसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यवधि आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । १०. विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आयोगसँग परामर्श गर्ने: नेपाल सरकारले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आयोगसँग परामर्श गर्नेछ । ११. विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान आयोग मार्फत दिइनेछ । (२) तोकिएको शर्तहरूको पालना गर्ने विश्वविद्यालयलाई आयोगले अनुदानको लागि अन्य कुनै संस्थामा सफारसि गर्न सक्नेछ ।

(३) आयोगले तोकिएको शर्त पूरा गर्ने नजिकै क्याम्पसहरूलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) विश्वविद्यालयलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । ११क. नशिलुक उच्च शिक्षाको लागि अनुदान दिने : (१) विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलित, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न विद्यार्थीलाई लाग्ने अध्ययन शुल्क बापतको रकम आयोगले नजिकै अध्ययनरत शिक्षण संस्थामा अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन विहायको अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि अध्ययन शुल्क बापतको रकम शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराइने छैन:- । (क) अध्ययन गर्न छोडेका, । (ख) अध्ययन संकाय परिवर्तन गरेका, । (ग) तोकिएको हाजिरी प्रतिशतभन्दा कम हाजिरी भएका, । (घ) लगातार दुई वर्षसम्म अनुत्तीर्ण भएका, । (ङ) झुट्टा विवरण पेश गरेका, वा । (च) अन्य शिक्षण संस्थामा नशिलुक अध्ययन गरिरहेका । (३) उपदफा (१) बमोजमि उपलब्ध गराइएको अनुदान उपदफा (२) बमोजमिका विद्यार्थीका लागि छुट्याएको रकम प्रयोग नभएमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले त्यस्तो रकम आयोगमा फर्ति पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको रकम सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले आयोगमा फर्ति नपठाएमा त्यस्तो शैक्षिक संस्थालाई दिइने जुनसुकै अनुदान आयोगले रोक्का गर्न सक्नेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । ११ख. नशिलुक उच्च शिक्षाका लागि रकम व्यवस्था: दफा ११क. अनुसार लाग्ने रकम आयोगले नशिलुक उच्च शिक्षा दिने प्रयोजनको लागि विश्वविद्यालय वा मातहतका आङ्गिक तथा

सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई दिएको अनुदान रकम सालवसाली रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको वनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन हुनेछ । १२. अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधा: (१) अध्यक्षको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) अध्यक्ष पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । १३. आयोगको सचिवालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालन एवं प्रशासकीय कामकाजको लागि एक सचिवालय रहनेछ । (२) अध्यक्षको रेखदेखमा रही सचिवले आयोगको दैनिकी कार्य सञ्चालन गर्नेछ । (३) सचिवको नयिकृति नेपाल सरकारबाट हुनेछ । (४) सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) आयोगमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रहनेछन् । (२) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता तथा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१५. आयोगको कोष: (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट प्राप्त रकम, । (ग) अन्य कुनै श्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि आयोगले कुनै रकम प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा नेपाल सरकार मार्फत कारबाही गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगको कोषमा रहने रकम नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै बैकमा खाता खोली जम्मा गरिन्छ र खाताको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) आयोगद्वारा गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिन्छ । १६. लेखा र लेखा परीक्षण: (१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखिन्छ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । (२) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) नेपाल सरकारले चाहेमा आयोगको आय व्ययको लेखा र तत्सम्बन्धी हिसाब किताब जुनसुकै बखत जाँचन र जाँचउन सक्नेछ । १७. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको केही अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, आयोगको समिति वा उपसमिति वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । १८. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- "शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय" को सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय" । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । १९. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि आयोगले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो नयिम लागू हुनेछ ।